DIREITO EMPRESARIAL • TRABALHO ACADEMICO

DIREITO DO CONSUMIDOR

Uma analise dentro do Direito Empresarial

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC)

Introducao

• O Direito do Consumidor e o ramo juridico que protege as pessoas fisicas ou juridicas que adquirem ou utilizam produtos e servicos como destinatarias finais.

• No Brasil, os direitos do consumidor sao garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituicao Federal de 1988.

• Dentro do Direito Empresarial, as empresas sao as fornecedoras — e, portanto, sujeitas a obrigacoes e responsabilidades especificas perante o consumidor.

Contexto Historico

• Antes do CDC, vigia o sistema do Codigo Civil de 1916, baseado na autonomia da vontade e no pacta sunt servanda — desfavoravel ao mais fraco da relacao.

• Com o advento da Constituicao de 1988, o consumidor passou a ter protecao expressa (art. 5º, XXXII) e a defesa do consumidor virou principio da ordem economica (art. 170, V).

• Em 1990 foi editada a Lei nº 8.078 (CDC), considerada uma das mais modernas do mundo, instituindo o Codigo de Defesa do Consumidor e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Relacao de Consumo

• CONSUMIDOR: toda pessoa fisica ou juridica que adquira ou utilize produto ou servico como destinatario final (art. 2º).

• FORNECEDOR: toda pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, que desenvolve atividade de producao, montagem, criacao, construcao, transformacao, importacao, exportacao, distribuicao ou comercializacao de produtos ou prestacao de servicos (art. 3º).

• PRODUTO e SERVICO: qualquer bem, movel ou imovel, material ou imaterial, e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante ou nao remuneracao.

Principios Fundamentais

• VULNERABILIDADE: presuncao (relativa) de que o consumidor e o elo mais fraco da relacao de consumo — reconhecida formalmente pelo CDC (art. 4º, I).

• HIPOSSUFICIENCIA: alem da vulnerabilidade, ha consumidores com fragilidade tecnica, juridica ou economica que justifica a inversao do onus da prova (art. 6º, VIII).

• BOA-FE OBJETIVA: a relacao de consumo deve pautar-se pela lealdade e transparencia, vedando condutas abusivas e vantagens manifestamente excessivas.

• EQUILIBRIO DAS RELACOES: busca o balanceamento entre as partes, limitando o poder economico do fornecedor.

Direitos Basicos do Consumidor (art. 6º)

• IGUALDADE NAS CONTRATACOES: respeito a dignidade, saude e seguranca na oferta de produtos e servicos.

• INFORMACAO: direito a informacao adequada e clara sobre produtos e servicos, com especificacao correta de quantidade, caracteristicas, composicao, qualidade e preco.

• PROTECAO CONTRA PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA: vedacao de praticas comerciais que induzam o consumidor a erro.

• REPARACAO DE DANOS: direito a efetiva prevencao e reparacao de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

• ACESSO A JUSTICA: facilitacao da defesa, inclusive com inversao do onus da prova a favor do consumidor.

Responsabilidade Civil

• RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO: o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparacao dos danos causados por defeito de produto ou servico (art. 12 e 14).

• RESPONSABILIDADE PELO VICIO DO PRODUTO: responde pelos defeitos de qualidade que tornem o produto improprio ao consumo ou lhe diminuam o valor (art. 18).

• SOLIDARIEDADE: todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

• HIPOSSUFICIENCIA: a inversao do onus da prova opera quando verossimeis as alegacoes e hipossuficiente o consumidor (art. 6º, VIII).

Praticas Abusivas e Publicidade

• PRATICAS ABUSIVAS (art. 39): condicionar venda a outro produto, elevar preco sem justa causa, exigir vantagem manifestamente excessiva, repassar ao consumidor custo de cobranca de terceiros, etc.

• PUBLICIDADE ENGANOSA: informacao falsa ou capaz de induzir o consumidor a erro (art. 37, §1º).

• PUBLICIDADE ABUSIVA: discriminatoria, que incite violencia, explore o medo ou a supersticao, ou se aproveite da deficiencia de julgamento de criancas e adolescentes (art. 37, §2º).

• A publicidade e vinculante: o anunciante responde pelo cumprimento das ofertas feitas (art. 30 e 35).

Protecao Administrativa e Judicial

• PROCON: orgao estadual e municipal de defesa do consumidor — realiza atendimento, conciliacao, fiscalizacao e aplicacao de multas.

• SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON) e MINISTERIO PUBLICO: atuam na defesa coletiva dos interesses dos consumidores.

• JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS: via rapida e gratuita para demandas de ate 40 salarios minimos (Lei nº 9.099/1995).

• ACAO CIVIL PUBLICA e ACAO CIVIL COLETIVA: instrumentos para a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogeneos (Lei nº 7.347/1985 e CDC, art. 81).

Desafios Atuais

• COMERCIO ELETRONICO: direito de arrependimento (art. 49) de 7 dias para compras feitas fora do estabelecimento comercial.

• PROTECAO DE DADOS: a LGPD (Lei nº 13.709/2018) complementa o CDC na protecao dos dados pessoais de consumo.

• VENDAS POR APLICATIVO e MARKETPLACES: a responsabilidade das plataformas a frente da cadeia de consumo.

• CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO: a Lei nº 14.181/2021 trouxe mecanismos de prevencao e renegociacao de dividas.

Conclusao

• O CDC representa uma conquista civilizatoria que equilibra a relacao entre empresas e consumidores, impondo etica, transparencia e responsabilidade no mercado.

• Para o Direito Empresarial, a defesa do consumidor e hoje inegociavel: empresas que ignoram o CDC comprometem sua reputacao, sua licenca social para operar e sofrem sancoes administrativas e judiciais.

• Compreender e aplicar a normativa de consumo e, portanto, condicao de sustentabilidade e competitividade empresarial no Brasil.

REFERENCIAS: BRASIL. Lei nº 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor). BRASIL. Constituicao Federal de 1988. BRASIL. Lei nº 9.099/1995 (Juizados Especiais). BRASIL. Lei nº 13.709/2018 (LGPD). BRASIL. Lei nº 14.181/2021.

Obrigado!

Questoes?